



Guía de Mantenimiento para tu LLC

Todo lo que necesitas saber para mantener tu LLC
activa y en regla

proyecto-polaris.com



CONTEXTO

Tu LLC no genera renta en EE.UU. — y aun así tienes obligaciones

La mayoría de nuestros clientes tiene una LLC constituida en Estados Unidos pero opera desde fuera del país. No tienen empleados en EE.UU., no tienen oficina física allí y todos sus clientes son extranjeros. Es lo que se llama una LLC sin **ECI** (Effectively Connected Income) y sin **Nexus**.

ECI significa renta efectivamente conectada con EE.UU.: ingresos por trabajo realizado en suelo americano o servicios prestados a clientes residentes en EE.UU.

Nexus es el vínculo fiscal con un estado concreto: tener empleados allí, una oficina, un almacén o superar ciertos umbrales de ventas en ese estado.

Si no tienes ni ECI ni Nexus, no tributas renta federal en EE.UU. Eso está bien. Pero eso no significa que no tengas nada que hacer. Existen obligaciones de mantenimiento tanto a nivel estatal como federal que debes cumplir cada año para que tu LLC siga activa y en buen estado.

¿Por qué importa cumplir?

Una LLC disuelta o en mal estado pierde su protección legal. Perderías la separación entre tu patrimonio personal y el de la empresa, y podrías tener problemas para abrir cuentas bancarias, firmar contratos o vender la LLC en el futuro.

En las páginas siguientes tienes un resumen claro de todo lo que debes hacer, cuándo y cuánto cuesta.

¿Quién debe leer esta guía?

Cualquier persona que tenga una LLC en EE.UU. y opere desde fuera del país. Tanto si la LLC está recién constituida como si llevas años con ella, esta guía cubre las obligaciones anuales que no puedes ignorar.



OBLIGACIONES ESTATALES

Qué debes hacer en tu estado cada año

Las obligaciones varían según el estado donde constituiste tu LLC. Estos son los cuatro estados más habituales entre nuestros clientes:

Estado	Informe anual	Cuándo	Coste	Franchise Tax
Wyoming	Sí	Aniversario de formación	\$60 fijo	No
Delaware	Sí	Antes del 1 de junio	\$300 fijos	No (para LLC)
Florida	Sí	Entre el 1 de enero y el 1 de mayo	\$138.75	No
New Mexico	No	—	\$0	No

⚠ IMPORTANTE

No presentar el informe anual a tiempo conlleva multas y, en muchos casos, la disolución administrativa de tu LLC. En Florida, si no presentas antes del 1 de mayo, el estado disuelve la LLC ese mismo año.

Agente Residente

Todos los estados exigen que tu LLC tenga un Agente Residente (Registered Agent) con dirección física en ese estado. Su función es recibir notificaciones legales en tu nombre. El coste habitual es entre \$50 y \$150 al año. Si no renuevas este servicio, tu LLC puede quedar en estado irregular aunque hayas pagado el informe anual.

¿Qué pasa si no tienes actividad?

La falta de actividad comercial no exime de presentar el informe anual ni de mantener el agente residente. Mientras la LLC esté constituida, estas obligaciones se mantienen independientemente de si facturaste algo o no durante el año.



OBLIGACIONES FEDERALES — IRS

Lo que debes presentar ante el IRS cada año

Aunque tu LLC no tribute renta en EE.UU., el IRS requiere que presentes ciertos formularios informativos cada año fiscal. Qué formulario corresponde depende de cuántos miembros tiene tu LLC:

Tipo de LLC	Formulario IRS	Fecha límite	¿Multa por no presentar?
Single Member (1 socio)	Form 5472 + Pro Forma 1120	15 de abril (o 15 de octubre con extensión)	Sí — \$25,000 por año
Multi Member (2+ socios)	Form 1065	15 de marzo (o 15 de septiembre con extensión)	Sí — \$220 por socio/mes

¿Y si la LLC no tuvo actividad?

Igualmente hay que presentar. El IRS exige la presentación aunque la LLC no haya tenido ninguna transacción durante el año. La excepción es muy técnica y conviene verificarla con un profesional antes de asumir que no aplica.

Año fiscal

Por defecto, el año fiscal de una LLC coincide con el año calendario: del 1 de enero al 31 de diciembre. Puedes elegir un año fiscal diferente, pero requiere aprobación del IRS y tiene implicaciones adicionales. Para la mayoría de LLCs de no residentes, el año calendario es la opción correcta.

Extensión de plazo

Puedes solicitar una extensión automática presentando el Form 7004 antes de la fecha límite original. La extensión no aplaza el pago de impuestos si los hubiera, solo el plazo de presentación del informe.

¿Quién presenta?

Lo habitual es contratar a un profesional especializado en no residentes que se encargue de la presentación. Busca alguien con experiencia específica en LLCs de extranjeros sin presencia en EE.UU. para evitar errores en los formularios.



CONCEPTOS CLAVE

EIN, Agente Residente y BOI

EIN — Employer Identification Number

El EIN es el número de identificación fiscal de tu LLC ante el IRS. Es equivalente al CIF de una empresa española o el RUC en Latinoamérica. Lo necesitas para abrir cuentas bancarias en EE.UU., contratar servicios, presentar declaraciones fiscales y firmar contratos en nombre de la LLC.

El EIN se obtiene una sola vez al constituir la LLC y no caduca. Si lo pierdes, puedes solicitarlo de nuevo al IRS mediante carta o llamando directamente al servicio internacional del IRS.

Agente Residente (Registered Agent)

Toda LLC debe tener en todo momento un Agente Residente activo en el estado de constitución. Es la persona o empresa que recibe en tu nombre notificaciones legales, demandas y comunicaciones del estado.

Si tu agente deja de operar o cancelas el servicio sin designar uno nuevo, el estado puede suspender o disolver tu LLC. Renueva este servicio cada año junto con el informe anual.

BOI — Beneficial Ownership Information

Desde marzo de 2025, las LLC formadas en EE.UU. están exentas del BOI Report. Si formaste tu LLC después de esa fecha, no necesitas presentarlo.

¿Tienes una LLC formada antes de marzo de 2025?

Consulta con un profesional para confirmar tu situación concreta. La normativa sobre el BOI ha cambiado varias veces en poco tiempo y conviene verificar el estado actual antes de actuar.

¿Qué pasa si cambias de socios?

Cualquier cambio en la composición de socios de tu LLC debe reflejarse en los registros estatales y puede tener implicaciones fiscales. Comunica siempre estos cambios a tu asesor antes de formalizarlos para evitar sorpresas.



RIESGOS

Qué pasa si no cumples

El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento tiene consecuencias reales. Aquí van las más habituales:

- **Disolución administrativa:** el estado disuelve tu LLC por falta de informe anual o de agente residente. Recuperarla requiere pagar multas atrasadas y tasas de reinstatement, que en algunos estados superan los \$500.
- **Multa del IRS por no presentar el Form 5472:** \$25,000 por año fiscal no declarado. El IRS la aplica de forma automática.
- **Multa por no presentar el Form 1065:** \$220 por socio por cada mes de retraso, hasta un máximo de 12 meses.
- **Pérdida de la protección de responsabilidad limitada:** si un tribunal considera que no has mantenido la LLC correctamente — piercing the corporate veil (levantamiento del velo corporativo) — tu patrimonio personal puede quedar expuesto a las deudas de la empresa.
- **Problemas bancarios:** muchos bancos cierran cuentas asociadas a LLCs en estado irregular o disueltas.
- **Dificultad para cerrar o vender la LLC:** una LLC con historial de incumplimientos es mucho más difícil de vender o liquidar correctamente.

CÓMO EVITARLO

Agenda un recordatorio anual para cada fecha límite de tu estado. Contrata un profesional que se encargue de los formularios del IRS y mantén tu agente residente activo. El coste anual total de mantenimiento de una LLC bien gestionada varía según el estado y la complejidad fiscal, pero siempre es mucho menor que el coste de regularizar una LLC descuidada.

El orden correcto

Si tu LLC lleva tiempo sin cumplir obligaciones, el primer paso es hacer un diagnóstico completo antes de presentar nada. Presentar formularios incorrectos puede agravar la situación. Contacta con un profesional especializado para trazar el plan de regularización adecuado a tu caso.



PROYECTO POLARIS

¿Necesitas ayuda con tu LLC?

En Proyecto Polaris llevamos años ayudando a emprendedores hispanohablantes a constituir y mantener LLCs en Estados Unidos desde fuera del país. Conocemos bien la casuística de los no residentes: sin ECI, sin Nexus, sin presencia física en EE.UU.

Si tienes dudas sobre tu situación concreta, si necesitas revisar si tu LLC está al día o si quieres delegar el mantenimiento anual, estamos para ayudarte. Sin jerga, sin rodeos — directo al grano.

Lo que hacemos

- | | |
|---------------------------------------|---|
| → Constitución de LLC: | te ayudamos a elegir el estado correcto según tu situación y nos encargamos de todo el proceso de constitución. |
| → Mantenimiento anual: | informe anual, agente residente y coordinación con el CPA para los formularios del IRS. |
| → Registro de marca en EE.UU.: | protección de tu marca ante la USPTO para que nadie te la quite. |
| → Consultoría personalizada: | si tienes una situación especial o necesitas un diagnóstico de tu LLC actual, te asesoramos sin compromiso. |

Cuéntanos tu caso y te asesoramos sin compromiso.

Respuesta en menos de 24 horas.

[Solicitar consulta gratuita →](#)